

تقرير خبرة

القضية التنفيذية الحقوقية رقم 38 / 2026

بناءً على القرار المتخذ من قبل هيئة محكمة بداية الطفيلة والمنصّمن انتخابنا خبراء وإجراء الكشف الحسي في القضية التنفيذية الحقوقية رقم (38 / 2026) ، انتقلنا برفقة هيئة المحكمة إلى قطعة الأرض رقم 666 من الحوض رقم 24 البيضاء من أراضي الطفيلة قرية صنفحه، وقد افصحنا للمحكمة الموقرة بأنه لا تربطنا نحن الخبراء المنتخبون أية صلة قرابة أو صداقة أو عداوة مع فرقاء القضية أو ممثليهم أو الهيئة الحاكمة وبالوقوف على رقبة العقار تحلفنا القسم القانوني بأن نقوم بمهمتنا بكل أمانة وإخلاص، واستلمنا الأوراق الخاصة بالقضية وبعد إجراء الكشف الميداني بحضور الأطراف أو من يمثلهم، التمسنا الإمهال من هيئة المحكمة الموقرة لحين اعداد تقرير خبره مفصل حسب المهمة الموكولة لنا

أولاً: بيانات عامة عن العقار

رقم القطعة : (666)

رقم الحوض : (24) البيضاء

نوع التنظيم: سكني

الموقع: ضمن حدود بلدية الطفيلة الكبرى

مساحة قطعة الأرض حسب ما ورد في سند التسجيل 1814 م²

وقد تم إجراء الكشف الميداني بحضور الأطراف أو من يمثلهم، دون وجود أي مانع قانوني أو اعتراض، وتم تثبيت تاريخ الكشف في محضر رسمي أعد لهذه الغاية

ثانياً: الوصف العام والموقع

تقع القطعة في الجهة الجنوبية الشرقية من منطقة العين البيضاء ضمن منطقة سكنية منظمة (سكن أ) داخل حدود البلدية بالقرب من مدرسة خوله بنت الأزور الأساسية المختلطة ، وتحدها من الجهة الجنوبية شارع تنظيمي غير معبد، ومن الجهة الشرقية شارع افرازي غير مفتوح ،حيث انها تقع على أكثر من شارع وقطعة الأرض ذات شكل هندسي منتظم نسبياً، وتتمتع بواجهة واضحة واطلالة غربية مميزة ، وهي مخدومة بكافة الخدمات الأساسية من طرق ومياه وكهرباء، وتقع ضمن التجمعات السكنية وبالقرب من الخدمات العامة.

تمت معاينة الأرض من حيث طبيعتها، حيث تبين أنها مستوية جزئياً، صالحة للبناء والزراعة، يوجد على القطعة بناء قديم يشغل الجزء الجنوبي الشرقي من القطعة أما الجزء الشمالي الشرقي فهو مزروع بالأشجار.

SCANNED

ثالثاً: وصف البناء القائم

يوجد على قطعة الأرض بناء قائم وغير مشغول، تم تشييده من الخرسانة المسلحة، ويتكون من طابق واحد وتسوية ويتكون من عدة غرف منفصلة في مداخلها والعمر التقريبي للبناء هو 50 سنة وهو غير صالح للسكن وذلك بسبب التشققات الموجودة في الجدران وسقوط بعض اجزاء من الاسقف ولا يوجد شبائيك او بلاط او ابواب او صحنات (مواد كهرباء او ماء) ويتكون البناء من الاجزاء التالية وبمساحة اجمالية 173 متر مربع .

1/ طابق أرضي بمساحة 80 م²

2/ مستودع وتسوية بمساحة 35 م²

3/ غرفة خارجية وحمام خارجي بمساحة 14 م²

4/ بسطه خارجية بمساحة 44 م²

رابعاً: الأشجار والمزروعات

تبين من خلال الكشف وجود عدد من الأشجار المثمرة والمزروعات المختلفة داخل حدود القطعة، وتشمل (زيتون، تين، رمان). وقد تم حصر عددها وتقدير أعمارها وقيمتها استناداً إلى الأسعار السائدة في المنطقة.

خامساً: التقدير المالي

1- قيمة الأرض

نقدر قيمة الأرض (التي تبلغ مساحتها 1814 م²) بتاريخ الكشف 14-5-2026 م وذلك بعد الاستئناس بالقيمة الإدارية والبيوعات المجاورة بقيمة 15 دينار للمتر المربع وعليه .

المساحة × سعر المتر = القيمة الإجمالية للأرض

$$1814 \text{ م}^2 \times 15 = 27210 \text{ دينار}$$

2- قيمة البناء

بعد الكشف الحسي على القطعة موضوع التنفيذ و معاينة البناء معاينة دقيقة تبين بانه غير قابل للسكن او الاستخدام وان بعض الغرف لا يمكن الاستفادة منها حيث تواجه خطورة الانهيار في اي وقت وذلك بسبب سقوط اجزاء من سقفها وانه لا يمكن الاستفادة منه الى لتربية الماشية او الدواجن ولفترة زمنية قليلة ويمكن تقدير قيمة المتر الواحد ب 20 دينار للمتر المربع الواحد .

المساحة × سعر المتر = القيمة الإجمالية للأرض

$$173 \text{ م}^2 \times 20 = 3460 \text{ دينار}$$

SCANNED

4- قيمة الأشجار

الرقم	نوع الأشجار	العدد	المساحة	السعر التقديري	السعر الإجمالي
1	رمان	2	10	40	80
2	تين	1	40	150	150
3	تين	1	15	75	75
4	تين	3	30	130	390
5	زيتون	9	25	150	1350
المجموع					2045 دينار

وعليه تكون القيمة الإجمالية هي مجموع قيمة أرض العقار وقيمة البناء وقيمة الأشجار .

$$32715 = 2045 + 3460 + 27210 \text{ دينار}$$

سادساً: الخلاصة

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى، وإجراء الكشف الميداني، ودراسة الواقع الفعلي للعقار موضوع الدعوى، نخلص إلى أن التقديرات الواردة أعلاه قد تمت وفق الأسس الفنية والمهنية، وبما يعكس القيمة الحقيقية للعقار وقت الكشف، دون غلو أو إحفاف بحق أي من الأطراف والتي بلغت اثنان وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسة عشر دينار (32715) دينار

وقد نظم هذا التقرير ووقع مناه، ليصار إلى تقديمه للمحكمة الموقرة للعمل بمضمونه حسب الأصول.

المرفقات

-صور فوتوغرافية

والله ولي التوفيق

SCANNED

الخبراء

الخبير الزراعي
م. بلال الهلول

المقدر العقاري

فؤاد عيال عواد

المساح المرخص
عبد الله القهباري

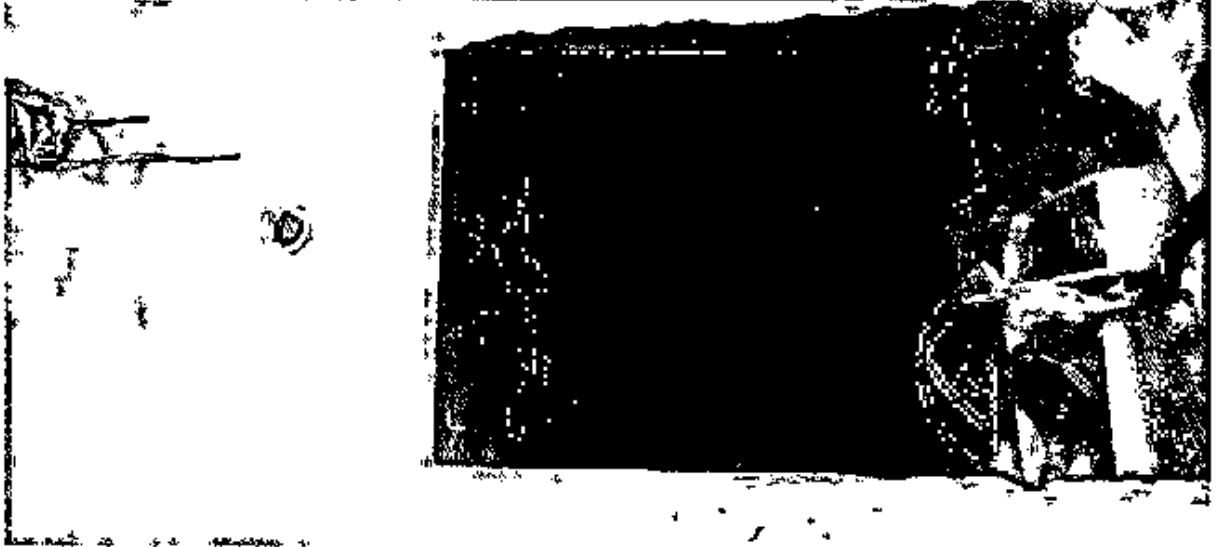


SCANNED

Handwritten signature or mark in the bottom left corner.

موريس نيو لو

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.



SCANNED

مؤرخه یادگوار

بدر محمد

عبدالله